تزوجها اليوم ليس بشئ (و) ان قال الزوج لزوجته (انت طالق اليوم اذا جاء غد فلغو) لا يقع به شئ لعدم تحقق شرطه لان مقتضاه وقوع الطلاق اذا جاء غد ولا يتاتى غدا الا بعد ذهاب اليوم وذهاب محل الطلاق (و) ان قال لزوجته (انت طالق غدا او) أنت طالق (يوم كذا وقع) الطلاق (باولهما) لانه جعل الغد ويوم كذا ظرفا للطلاق فاذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت ولا يدين (ولا يقبل) منه (حكما) اى فى الحكم (ان قال أردت آخرهما) لان لفظه لا يحتمله (و) ان قال (انت طالق فى غد أو فى رجب يقع بأولهما) وذلك فى رجب ونحوه من حين تغرب الشمس من آخر الشهر الذى قبله لانه جعل الشهر ظرفا للطلاق فاذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت فيه وله وطؤ للمعلق منها قبل وقوع (فان قال أردت) ان الطلاق انما يقع (آخرهما) دين فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى و (قبل حكما) لان آخر هذه الاوقات وأوسطها منها فاراد ته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه فان قال أنت طالق أول شهر كذا أو غرته أو فى رأسه او استقباله أو مجيئه فانه لا يقبل قوله أردت وسطه ولا آخره لان لفظه لا يحتمله (وأنت طالق كل يوم) وأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد (فواحدة وأنت طالق فى كل يوم فتطلق فى كل يوم واحدة) وأنت طالق يوم يقدم زيد يقع يوم قدومه من أوله (و) ان قال لها (أنت طالق اذا مضى شهر) انها تطلق (بمضى ثلاثين يوما و) ان قال أنت طالق (اذا مضى الشهر) انها تطلق (بمضيه وكذلك) أى وكالتفصيل المذكور اذا قال لها أنت طالق (اذا مضت سنة او) اذا مضت (السنة)

(باب تعليق الطلاق)

(اذا علق) الرجل (طلاق زوجته) أو عتق عبده (على وجود فعل مستحيل) عادة (كان صعدت السماء) أو شاء الميت او شاءت البهيمة أو طرت (فانت طالق لم تطلق) ولم يعتق (وان علقه) أى علق الطلاق وكذلك العتق (على عدم وجوده كان لم تصعدى) السماء او ان لم يشأ الميت ونحوهما (فانت طالق طلقت فى الحال) وعتق الرقيق كما لو قال أنت طالق ان لم أبع عبدى فمات العبد ولانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم فى الحال وما بعده (وان علقه) اى الطلاق (على) فعل (غير المستحيل) كان لم أشتر من زيد عبده فانت طالق (لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق) وهو موت العبد او عتقه (ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن) كقوله اليوم او الشهر (فيعمل بذلك) اى بالنية أو القرينة او التقييد بزمن

(فصل) ويصح التعليق مع تقدم الشرط) بصريح طلاق كان دخلت الدار فانت طالق وبكناية الطلاق مع قصده كان دخلت الدار فانت خلية وينوى بلفظ خلية الطلاق (و) يصح التعليق أيضا مع (تأخره) أى تاخر الشرط بصريح كقوله انت طالق ان دخلت الدار وبكناية مع قصد كقوله أنت خلية ان دخلت الدار ثم مثل المصنف للتقدم والتأخر بقوله (كان قمت فانت طالق) هذا مثال تقدم الشرط (او أنت طالق ان قمت) وهذا مثال تأخر الشرط (ويشترط لصحة التعليق أن ينويه) أى الشرط (قبل فراغ التلفظ بالطلاق و) يشترط لصحة التعليق ايضا (ان يكون) الشرط (متصلا لفظا وحكما فلا يضر لو عطس ونحوه) بين شرط وحكمه (او قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت) أو ان قمت يا زانية فانت طالق (ويضر ان قطعه) اى التعليق